



MUNICIPALIDAD SAN ISIDRO

Decreto

Número: DECRE-2026-560-SI-INTEN

Buenos Aires, Lunes 18 de Mayo de 2026

Referencia: Expediente N° 12634/2024 (cuerpos 0 y 2) y sus acumulados por cuerda - Consulta de Factibilidad y Declaración de Impacto Ambiental: Cuyo, Panamá y Entre Ríos, Martínez.-

VISTO las Leyes Nacionales Nros. 25.675 y 27.566 (y sus respectivas modificatorias), las Leyes Provinciales N° 11.720 y 11.723 (y sus modificatorias), el Decreto-Ley N° 8912/1977 (y sus modificatorias), el Código de Ordenamiento Urbano (texto ordenado por Decreto N° 2076/2022; en adelante, el “C.O.U”), el Código de Edificación (texto ordenado por Decretos Nros. 2952/2009 y 1498/2010, y modificado por Ordenanza N° 8737 y Decreto modificatorio N° 1617/2014, convalidado por Ordenanza N° 8795), las Ordenanzas Nros. 6610 (y sus Decretos Reglamentarios N° 972/1989 y 501/2010), 6631, 7707, 7674 (y su modificatoria N° 7709, texto ordenado por Decreto N° 3112/2000), y 9385 (y su Decreto Reglamentario N° 723/2025); los Decretos Nros. 1618/2014, 3595/2015 y 2268/2019, el Expediente N° 12634/2024 (cuerpos 0 y 2) y sus acumulados por cuerda N° 13031/2024 (cuerpos 0 y 2) y N° 1751/2025; y

Considerando:

Que, por el Expediente N° 12634/2024, tramita la consulta de factibilidad para la ampliación de un Proyecto de construcción de oficinas, en el marco de una “Urbanización Especial”, presentada con fecha 07 de noviembre de 2024 por el Sr. Sergio Andrés Schwartz, en su carácter de apoderado de la firma “NOROC S.A” (C.U.I.T. N° 30-65510559-6), respecto de un inmueble propiedad de dicha firma, sito con frente a las calles Cuyo, Panamá y Entre Ríos, de la Ciudad de Martínez, identificado catastralmente como Circunscripción IV, Sección D, Fracción VI, Parcela 1b-1c, jurisdicción de este Partido;

Que, conforme los antecedentes de los actuados surge que, con relación a la actual Parcela 1b, por Decreto N° 3595/2015, se autorizó la construcción de un edificio con destino “Oficinas”, estableciéndose como parámetros urbanísticos un FOS de 0,60, un FOT de 1,20, calculados sobre la superficie resultante luego de efectuada la cesión destinada a Reserva de Equipamiento Comunitario e Industrial en los términos del Decreto - Ley Provincial N° 8912 y su Decreto Reglamentario 1549/1983; previéndose asimismo los incrementos de cesión del doscientos por ciento (200%) sobre las calles Cuyo y Entre Ríos y del cien por ciento (100%) sobre la calle Panamá, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.2.4.1 “Calles a ensanchar”, inciso 8, del Código de Ordenamiento Urbano; y fijándose una altura máxima de doce metros (12,00m), junto con el cumplimiento del régimen de estacionamiento consistente en un

(1) módulo cada veintidós metros cuadrados (22m²) de superficie computable de oficinas, debiendo destinarse cuarenta (40) de dichos módulos al uso de cortesía o servicios;

Que, con posterioridad, mediante el Expediente N° 5826/2016, se tramitó el correspondiente Permiso de Construcción, autorizándose con fecha 11 de octubre de 2017 la ejecución de la obra con destino “Oficinas”, habiéndose presentado con fecha 31 de octubre de 2024 los planos tendientes a la obtención del Conforme a Obra, actualmente en trámite;

Que asimismo, respecto de la actual Parcela 1b, obra antecedente de Visado de Planos de Forestación tramitado mediante el Expediente N° 12504/2016, en el marco de la normativa municipal vigente en materia de arbolado urbano;

Que, por su parte, en lo que refiere a la actual Parcela 1c, mediante Decreto N° 2268/2019, se autorizó la construcción de un edificio con destino “Oficinas”, estableciéndose como indicadores urbanísticos un FOS de 0,60, un FOT de 1,31, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 1.2.4.1 “Calles a ensanchar” inciso 8 del Código de Ordenamiento Urbano, y una altura máxima de doce metros (12,00m);

Que, en relación con dicha parcela, mediante el Expediente N° 14081/2021, se presentaron los planos correspondientes para la obtención del Permiso de Construcción, los cuales a la fecha no cuentan con aprobación;

Que, en virtud de la presentación efectuada, tomó intervención la Dirección General de Ordenamiento Urbano, dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento Urbano, mediante Informe Técnico IF-2026-00146855-SI-DGOU, glosado a fs. 173/184 del Expediente N° 12634/2024;

Que en dicho informe, señaló que el inmueble objeto de la consulta cuenta con Plano de Mensura, Unificación y Nueva División N° 97-53-2023, confeccionado en virtud de los condicionamientos dispuestos en los Decretos Nros. 3595/2015 y 2268/2019, aprobado por el Departamento de Mensuras de Tierras de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) con fecha 23 de agosto de 2023, por el cual se plasmaron las modificaciones parcelarias que seguidamente se mencionan;

Que, por un lado, el plano incluyó la cesión voluntaria para el ensanche de las calles Entre Ríos y Cuyo, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.2.4.1 “Calles a ensanchar” inciso 2 del Código de Ordenamiento Urbano, así como la cesión voluntaria sobre la calle Panamá, conforme el artículo 1.2.4.1 “Calles a ensanchar” inciso 8 del mismo cuerpo normativo, alcanzando dicha cesión una superficie total de mil ochocientos cincuenta y cuatro metros cuadrados con sesenta y tres decímetros cuadrados (1.854,63m²) y una superficie correspondiente a ochavas a ceder, de ocho metros cuadrados con noventa y nueve decímetros cuadrados (8,99m²);

Que por otro lado, el plano aprobado contempla, en las parcelas 11c y 14f, la cesión obligatoria de superficie con destino a Reserva de Equipamiento Comunitario que se materializa en virtud del Decreto N° 3595/2015, en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto-Ley Provincial N° 8912, asegurando la previsión de espacios destinados a equipamiento de interés público en el marco del desarrollo urbano propuesto, alcanzando la parcela 11c una superficie de mil quinientos setenta metros cuadrados con setenta y un decímetros cuadrados (1.570,71 m²) y la parcela 14f unos quinientos ochenta y uno metros cuadrados con veintiocho decímetros cuadrados (581,28 m²);

Que, a su vez, el plano contempla la formación de las parcelas 1c (de cuatro mil novecientos treinta y siete metros

cuadrados con setenta y cinco decímetros cuadrados - 4.937,75m²) y la parcela 1b (de veinticinco mil trescientos tres metros cuadrados con ochenta y seis decímetros cuadrados - 25.303,86m²), siendo la sumatoria de ambas superficies un total de treinta mil doscientos cuarenta y un metros cuadrados con sesenta y un decímetros cuadrados (30.241,61 m²), encontrándose emplazadas en una zona calificada como ID - Radio 5 (Industrial Dominante), resultando de aplicación por su escala y características el encuadre normativo de “Urbanización Especial” no residencial (Oficinas), previsto en el artículo 1.2.1.1, apartado B “Urbanización Especial para conjuntos no habitacionales”, del C.O.U.;

Que, en efecto, resalta que la propuesta actual consiste en, por un lado, la cesión de uso de la superficie de la actual parcela 1c para la conformación de un espacio para ser afectado al uso público, de manera perpetua y gratuita;

Que, como contraprestación a dicha cesión, se propone trasladar la capacidad constructiva de la parcela 1c para realizar un tercer nivel con destino “Oficinas” sobre la edificación existente en la parcela 1b -cuya factibilidad fue oportunamente aprobada por Decreto N° 3595/2015-, manteniéndose el mismo uso aprobado;

Que, en virtud de lo expuesto, el área técnica indica que el espacio de uso público a conformarse mediante la incorporación de la parcela 11c y de la superficie ubicada a nivel de vereda de la parcela 1c, contará con una superficie total aproximada de seis mil quinientos ocho metros cuadrados con cuarenta y seis decímetros cuadrados (6.508,46 m²);

Que, en relación con la altura de la edificación existente, la Dirección General de Ordenamiento Urbano señaló que la misma presenta retiros de frente superiores a los mínimos exigidos para las urbanizaciones especiales conforme a lo establecido en el artículo 1.2.1.1 apartado B “Urbanización Especial para conjuntos no habitacionales” del C.O.U., contando además con amplias superficies parquizadas y forestadas que contribuyen a fortalecer la calidad ambiental del conjunto y su adecuada integración con el espacio público;

Que, asimismo, indicó que dichos retiros, además de exceder las exigencias normativas, contribuyen a mejorar la percepción espacial del entorno inmediato, generando una transición gradual hacia lo construido, y constituyen un elemento relevante para mitigar la incidencia volumétrica del proyecto, atenuando su percepción tanto desde el espacio público como desde las parcelas linderas;

Que, en relación al tercer nivel proyectado, detalló que el mismo se implanta con retiros respecto de los paramentos de fachada, particularmente hacia los sectores residenciales con frente a la calle Entre Ríos, estableciendo un retiro aproximado de veintiséis metros con setenta centímetros (26,70m) que, sumado al ancho de la calle, configura una separación total aproximada de cuarenta y tres metros con noventa y tres centímetros (43,93m);

Que, en dichos retiros, se incorporarán áreas verdes con cancheros forestados y tratamiento paisajístico, los cuales no serán accesibles al público ni destinados a uso o actividad alguna, y se presentarán visualmente como superficies vegetadas desde los predios residenciales y sectores linderos con frente a la calle Entre Ríos, contribuyendo a reducir el impacto visual del volumen edilicio y los efectos de sombra sobre dichos sectores;

Que, asimismo, la Dirección General de Ordenamiento Urbano informó que la propuesta prevé la ejecución de dos niveles de subsuelo destinados a estacionamiento de uso privado, desarrollados bajo la superficie de la parcela 1c, orientados a satisfacer los requerimientos de cocheras producto del incremento de la superficie afectada al uso de oficinas según el artículo 1.2.2.1 “Estacionamiento” del Código de Ordenamiento Urbano, incorporando adicionalmente doscientos sesenta y cuatro (264) módulos de estacionamiento;

Que, para ello, detalló que se tuvo en cuenta el criterio de cálculo de estacionamiento previsto en el Decreto N° 3595/2015, consistente en un (1) módulo cada veintidós metros cuadrados (22 m²) de superficie destinada a oficinas, conforme lo dispuesto en los artículos 1.2.1.17 apartado B “Forestación – En predios particulares” y 1.2.2.1 “Estacionamiento” inciso 9 (#) del Código de Ordenamiento Urbano;

Que, además, señaló que, en tanto la propuesta actual no incorpora un nuevo uso ni modifica el destino oportunamente aprobado, sino que consiste en la ampliación de la edificación existente manteniendo el destino “Oficinas” e integrándose funcional y morfológicamente al conjunto edilicio autorizado, corresponde mantener el criterio de cálculo de módulos de estacionamiento oportunamente establecido;

Que, concluyendo, la Dirección General de Ordenamiento Urbano detalló que, si bien la incorporación de un nivel superior supera el máximo establecido para la zona, atento a que la propuesta contempla aportes urbanísticos de significativa utilidad pública, resulta necesario encuadrar el proyecto en lo previsto por el artículo 1.2.1.1, apartado B “Urbanización Especial para conjuntos no habitacionales”, inciso 5, del C.O.U.;

Que, a esos efectos, la citada repartición entiende que el desarrollador deberá ejecutar, a su exclusivo cargo y costo, la totalidad de las obras vinculadas a la materialización del espacio a ceder -parcela 1c- para afectación al uso público, perpetuo y gratuito, comprendiendo infraestructura, solados, parqueización, forestación, iluminación, equipamiento urbano, cerramientos perimetrales y todo otro elemento necesario para su adecuada conformación, conservación y funcionamiento, todo ello conforme a las condiciones establecidas en los Anexos que forman parte integrante del presente Decreto y en un todo de acuerdo con lo que determinen las áreas competentes;

Que, en efecto, el espacio de uso público a conformarse en las parcelas 11c y 1c, que se suma al espacio oportunamente cedido en la parcela 14f, constituye en su conjunto un aporte urbano estratégico en un sector caracterizado por la escasez de espacios de estas características, por lo que, fundado en la magnitud y el carácter permanente de dicho aporte, la citada Dirección General entendió que resulta proporcional y adecuada la dispensa a la altura habilitada por la normativa vigente;

Que, en virtud de todo lo expuesto, la Dirección General de Ordenamiento Urbano, concluyó que, desde el punto de vista de la normativa vigente según la zona ID, y en el marco de lo establecido en el artículo 1.2.1.1. apartado B “Urbanización Especial para conjuntos no habitacionales”, puede darse curso a la propuesta presentada a fs. 122-132 del Expediente N° 12634/2024, sujeta al cumplimiento de las condiciones urbanísticas, ambientales, de funcionamiento y administrativas previstas en los anexos del presente Decreto, a los fines de la aprobación del proyecto definitivo;

Que, llamada a intervenir, la Dirección General de Regularización Dominial entendió que la figura jurídica del derecho administrativo que resulta apropiada para enmarcar el uso público de la superficie de un inmueble de dominio privado, propiedad de la firma “NOROC S.A.”, en coexistencia con el uso privado de los dos niveles de subsuelo del mismo, destinados a estacionamiento, es la de una restricción administrativa al dominio (v. fs. 158/164 del Expediente N° 12634/2024, IF-2026-00131072-SI-DGRD), figura que deberá plasmarse en una Ordenanza a sancionarse por el Honorable Concejo Deliberante (en adelante, “H.C.D.”) como requisito de la factibilidad a otorgarse;

Que, por ello, consideró que resulta conveniente el dictado de una Ordenanza a fin de dotar a la referida restricción de adecuada publicidad y oponibilidad frente a terceros, otorgándole eficacia erga omnes y garantizando la debida

seguridad jurídica tanto para la Administración Pública como para eventuales terceros interesados, incluidos futuros titulares de unidades funcionales y sucesivos adquirentes, debiendo incluirla, también, en la correspondiente hoja de zona;

Que este Departamento Ejecutivo coincide en la necesidad de sancionar una Ordenanza que regule expresamente la figura en tratamiento, toda vez que, si bien las limitaciones al dominio privado impuestas en interés público constituyen una potestad propia de la Administración conforme lo dispuesto por el artículo 1970 del Código Civil y Comercial de la Nación, dicha figura no se encuentra actualmente prevista de manera específica en el Código de Ordenamiento Urbano (C.O.U.), a diferencia de otros institutos urbanísticos, tales como la cesión para apertura de calles y la cesión de ochavas, contemplados en el artículo 1.2.3.2 del citado cuerpo normativo;

Que, asimismo, en dicho informe la Dirección General de Regularización Dominial sugirió incorporar, como condicionamientos a la aprobación de la presente factibilidad, diversas previsiones, entre ellas: la delimitación precisa —mediante croquis— de la superficie afectada a la restricción administrativa con destino a espacio público; y la exigencia de que tanto en la protocolización notarial de los planos de mensura, como en las futuras escrituras traslativas de dominio del inmueble o de las eventuales unidades funcionales que pudieran generarse, así como en los reglamentos de copropiedad mediante los cuales el inmueble pudiera afectarse al régimen de propiedad horizontal, se deje expresa constancia de la restricción al dominio de carácter perpetuo y gratuito con destino a espacio público que habrá de aprobarse mediante la correspondiente Ordenanza;

Que, asimismo, la Dirección General de Regularización Dominial propuso imponer a NOROC S.A. la obligación de ejecutar, a su exclusivo cargo, las obras correspondientes al espacio de uso público cedido hasta su recepción definitiva por parte de la Municipalidad, quedando dichas mejoras en beneficio del referido espacio, así como supeditar la aprobación de los planos de obra al previo cumplimiento de las obligaciones vinculadas al mismo, reforzando de ese modo el carácter vinculante de las condiciones impuestas;

Que, por otra parte, indicó que los impuestos, tasas y demás cargas que recaigan sobre el inmueble deberán permanecer a cargo del titular dominial;

Que, finalmente, la repartición consideró pertinente dar intervención a la Agencia de Recaudación de San Isidro a efectos de que se expida respecto del tratamiento que corresponda en relación con la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, en virtud de que la superficie a nivel de vereda que se afectará al uso público, con carácter perpetuo y en beneficio de la Municipalidad— coexistirá con el uso privado de las cocheras ubicadas en el subsuelo de dicho espacio;

Que, en ese marco, la Agencia de Recaudación de San Isidro emitió el Informe IF-2026-00139152-SI-ARSI obrante a foja 167 del Expediente N° 12634/2024, requiriendo la evaluación de la Dirección de Catastro, la cual a través del Informe IF-2026-00145757-SI-DGCAT obrante a foja 172 del mismo expediente, concluyó que en función de la configuración definitiva del predio y de los usos efectivamente materializados, incluyendo las superficies de uso privado en subsuelo, se procederá a efectuar el análisis técnico catastral y tributario correspondiente en conjunto con la Agencia de Recaudación de San Isidro, a los efectos de determinar la modalidad y la eventual asignación de las partidas tributarias que resulten pertinentes;

Que, por otra parte, surge del IF-2026-00142555-SI-DGOU obrante a fs. 411/418 del Expediente N° 13031/2024, en virtud de lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Ley Provincial N° 11.723 (y sus modificatorias) y en los artículos

4° y 5° de la Ordenanza N° 7674 (y su modificatoria N° 7709, T.O. por Decreto N° 3132/2000), por las características de la propuesta presentada, se presentó en las citadas actuaciones, la Evaluación de Impacto Ambiental para el posterior dictado de la Declaración de Impacto Ambiental (fs. 4/193 y 257/272) y, a requerimiento de las oficinas técnicas se incorporó documentación complementaria a fs. 194/253;

Que, en consecuencia, en el marco de los artículos 16 y 17 de la Ley Provincial N° 11.723 (y modificatorias), las áreas dependientes de la Secretaría de Planeamiento Urbano dispusieron la publicación en el Boletín Oficial Municipal N° 1.176, con fecha 09 de enero de 2025, mediante el cual, se puso a disposición, a través del sitio web institucional y en la sede del Palacio Municipal, la Evaluación de Impacto Ambiental por un plazo de treinta (30) días hábiles, a los efectos de recibir opiniones de parte de la comunidad;

Que, a su vez, con fecha 17 de enero de 2025 se notificó, mediante cédula a cuarenta y cuatro (44) vecinos comprendidos dentro del área de influencia del emprendimiento, el inicio del procedimiento participativo en curso haciéndoles saber que contaban con plazo hasta el 20 de febrero de 2025 para efectuar las presentaciones que estimaran corresponder;

Que, en fecha 21 de febrero de 2025, se caratularon las actuaciones nro. 1751/2025 a efectos de dar curso a la presentación realizada por el Sr. Esteban Martínez Casas, acompañada de firmas atribuidas a otros vecinos, respecto de las cuales no ha sido posible verificar su autenticidad;

Que, mediante dicha presentación, el Sr. Martínez Casas formuló diversas inquietudes y consultas, solicitando asimismo que se tuviera por presentada su intervención —efectuada en forma extemporánea—, obrante a fs. 2/3, lo que fue oportunamente admitido por la Subsecretaría de Planeamiento Urbano a fs. 9;

Que, en consecuencia, se confirió traslado de la presentación a la empresa NOROC S.A., notificándose dicha circunstancia al vecino conforme surge de fs. 11/14, quien posteriormente se presentó nuevamente en las citadas actuaciones con fecha 25 de julio de 2025 (fs. 15);

Que, con posterioridad, Noroc S.A. presentó su respuesta al traslado conferido (fs. 17/19), circunstancia que fuera puesta en conocimiento del Sr. Martínez Casas (fs. 26/27), no existiendo presentación posterior;

Que, conforme surge del informe de la Dirección General de Ordenamiento Urbano (IF-2026-00142555-SI-DGOU, fs. 411/418 del Expediente N° 13031/2024), fruto de la presentación del Sr. Martínez Casas, como así también a requerimiento de las oficinas intervinientes, en el marco del Expediente N° 13031/2024 el desarrollador incorporó un estudio de asoleamiento a fs. 341/377 que fuera complementado a fs. 381/406, que posee un análisis de las sombras proyectadas por la edificación existente y la ampliación propuesta en los distintos meses del año, incluyendo gráficos de asoleamiento con plantas y cortes, considerando la altura real del edificio, el ancho de las calles y de las veredas, y el ángulo de proyección solar correspondiente;

Que, a su vez, los citados estudios contemplan las medidas de mitigación proyectadas, entre ellas la disposición de canteros forestados e inaccesibles sobre el retiro del tercer nivel con frente a la calle Entre Ríos, a fin de minimizar las visuales hacia las parcelas frentistas;

Que, con posterioridad, intervino la Subsecretaría de Movilidad, mediante informe técnico N° IF-2026-00130908-SI-SSMOV, obrante a fs. 408/410 del Expediente N° 13031/2024, del cual se desprende, entre otras cuestiones, que la

propuesta contempla la resolución de accesos y estacionamientos dentro del propio predio, en cumplimiento de la normativa vigente, evitando trasladar impactos significativos a la vía pública. Asimismo, no surge del mismo objeciones que desaconsejen la viabilidad del proyecto desde el punto de vista de la movilidad, sin perjuicio de las adecuaciones que pudieran evaluarse en función de su funcionamiento futuro;

Que, en virtud de todo lo expuesto, la Dirección General de Ordenamiento Urbano emitió su informe técnico N° IF-2026-00142555-SI-DGOU, obrante en las fs. 411/418 del Expediente N° 13031/2024, mediante el cual concluyó que: *“Como resultado de la Evaluación de Impacto Ambiental realizada, y en el marco de la normativa vigente aplicable a los distintos aspectos de la propuesta, se concluye que los impactos negativos previsibles no revisten entidad suficiente como para desaconsejar la ejecución del proyecto, siempre que se implementen en forma efectiva todas las medidas de mitigación, modificación y optimización recomendadas, siendo los impactos positivos un cambio significativo favorable sobre el tejido urbano. Dichas medidas deberán aplicarse tanto en la Etapa de Obra como en la Etapa de Funcionamiento, pudiendo las consideraciones establecidas ser reajustadas ante eventuales conflictos o nuevas situaciones que se detecten durante el desarrollo de ambas etapas.”*;

Que, con todo ello, se convocó al Comité de Evaluación de Impactos Ambientales para intervenir en el ámbito de su competencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 7º, 8º y 9º de la Ordenanza N° 7674 (y su modificatoria N° 7709, T.O. por Decreto Nro. 3132/2000);

Que, en su integración actualizada a la nueva estructura municipal, el Comité se encuentra conformado por la Secretaria de Planeamiento Urbano, el Director Ejecutivo de la Agencia de Control de San Isidro, el Subsecretario de Planeamiento Urbano, el Director General de Habilitaciones y Permisos y la Directora de Catastro;

Que, de dicha intervención, surge que el Comité, mediante Acta identificada como Informe de Firma Conjunta N° IF-2026-00157479-SI-SECPDU de fecha 27 de abril de 2026, obrante a fs. 419/421 del Expediente N° 13031/2024, consideró procedente otorgar la aptitud ambiental al proyecto y autorizar la ejecución de las obras, sujeto a los condicionamientos urbanísticos, ambientales, de funcionamiento y administrativos y de gestión, establecidos por las áreas técnicas intervinientes;

Que, a los efectos de emitir un único acto administrativo, la Subsecretaría de Planeamiento Urbano dispuso la acumulación por cuerda del Expediente N° 13031/2024 al Expediente N° 12634/2024, en virtud de lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto N° 910/1998, reglamentario del artículo 45 de la Ordenanza General N° 267/1980, toda vez que se propicia una decisión final única de factibilidad, sujeta a diversas condiciones, entre ellas ambientales;

Que, en virtud de todo lo expuesto, la Secretaría y la Subsecretaría de Planeamiento Urbano elevaron el correspondiente proyecto de acto administrativo;

Que, llamada a intervenir, la Subsecretaría Legal y Técnica emitió el dictamen de su competencia, destacando que la evaluación de impacto ambiental presentada reúne las características requeridas por la Ley Provincial N° 11.723 (y sus modificatorias) y la Ordenanza N° 7674 (y su modificatoria N° 7709; T.O. por Decreto N° 3132/2000), como así también que se le ha dado difusión suficiente al proyecto, a la citada evaluación y a la invitación a la ciudadanía a formular observaciones al mismo, tanto a través del Boletín Oficial, el sitio web municipal y a los vecinos próximos a las obras proyectadas, en línea con las exigencias del artículo 7º del Acuerdo de Escazú (Ley Nacional N° 27.566) y de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley General de Ambiente Nacional N° 25.675;

Que, a su vez, dispuso la acumulación por cuerda del Expediente N° 1751/2025 al Expediente N° 12.634/2024, en virtud de lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto N° 910/1998, reglamentario del artículo 45 de la Ordenanza General N° 267/1980;

Que, en virtud de todo lo expuesto, evaluada la propuesta conforme a la normativa vigente, los organismos técnicos intervinientes consideran que, sujeto al cumplimiento de los requisitos ambientales, urbanísticos, de funcionamiento y administrativos que mediante el presente se establecen, corresponde otorgar la factibilidad solicitada y emitir la aptitud ambiental de Evaluación de Impacto Ambiental, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, resultando procedente el dictado del acto administrativo pertinente;

Que las áreas competentes han tomado debida intervención en las actuaciones;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Proyecto de “Urbanización Especial” destinado a la construcción de Oficinas, presentado por la firma “NOROC S.A” (C.U.I.T. N° 30-65510559-6), en su carácter de titular dominial, en el predio ubicado en la calle Cuyo, entre calles Panamá y Entre Ríos, de la Ciudad de Martínez, nomclado catastralmente como Circunscripción IV, Sección D, Fracción VI, Parcela 1b-1c, jurisdicción de este Partido, sujeto al estricto cumplimiento del “Anexo I - Condiciones de Factibilidad” (IF-2026-00181314-SI-SECPDU), el cual forma parte integrante del presente Decreto.-

ARTÍCULO 2°.- Otorgar la Aptitud Ambiental para la realización de las obras de carácter privado, constituyendo el presente acto la Declaración de Impacto Ambiental en los términos del artículo 20 inciso b) de la Ley Provincial N° 11.723 (y sus modificatorias) y de los artículos 3° y 4° de la Ordenanza N° 7674 (y su modificatoria N° 7709; T.O. por Decreto N° 3132/2000), sujeta al cumplimiento del “Anexo II - Condicionantes de la Aptitud Ambiental” (IF-2026-00181319-SI-SECPDU), el cual forma parte integrante del presente Decreto.-

ARTÍCULO 3°.- Condicionar lo dispuesto en los artículos 1° y 2° al cumplimiento de las pautas y requisitos establecidos en el “Anexo III - Condiciones de Funcionamiento” (IF-2026-00181409-SI-SECPDU) y en el “Anexo IV - Condiciones Administrativas y de Gestión” (IF-2026-00181410-SI-SECPDU), los cuales forman parte integrante del presente Decreto.-

ARTÍCULO 4°.- Derogar el Decreto N° 2268/2019, dictado con fecha 23 de diciembre de 2019.-

ARTÍCULO 5°.- Instruir a la Dirección General de Ordenamiento Urbano a notificar por correo electrónico, junto con el presente Decreto y sus Anexos, la liquidación de los “Derechos de Construcción”, conforme lo dispuesto en el artículo 15, apartados A5 y A9 de la Ordenanza Impositiva N° 9415 y el Capítulo VI de la Ordenanza Fiscal N° 9414, y condicionar la ejecutoriedad del presente Decreto al efectivo pago de los referidos derechos y a la regularización de toda otra deuda tributaria que pudiera mantener el interesado con la Municipalidad, en los términos del artículo 41 de la Ordenanza Fiscal, todo ello dentro del plazo perentorio de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación efectuada.-

ARTÍCULO 6°.- Condicionar la vigencia del presente Decreto a la presentación de toda la documentación pertinente para el otorgamiento del Permiso de Construcción, dentro de un plazo perentorio de ciento ochenta (180) días hábiles.-

ARTÍCULO 7°.- El presente Decreto es refrendado por la Secretaría de Planeamiento Urbano.-

ARTÍCULO 8°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by AGUILAR Florencia
Date: 2026.05.15 16:46:18 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Florencia Aguilar
Secretaria
Secretaría de Planeamiento Urbano

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2026.05.18 11:21:20 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro